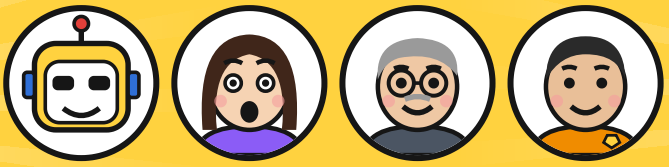
제니툰 특별편 · 노동판례툰

‘당연퇴직’이면 해고가 아닐까?

형사 유죄판결과 당연퇴직 — 네 가지 쟁점을 한 번에



제23조 당연퇴직도 정당한 이유 필요	**4쟁점** 절차·의미·무죄추정·석방	**실형** 구속이 풀리지 않는 유죄판결
약 7개월 구속부터 석방까지(판결문)	**4일** 석방 → 당연퇴직 처분(판결문)	**1995** 대법원 94다42082 선고

작성 · ㈜제니엘이노베이션 | 2026.11.08

🎬 원작 영상 안내

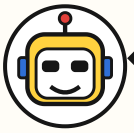
이 웹툰은 유튜브 **‘김소희 노동법’** 채널의 「[🎯5분판례]_해고와 당연퇴직(feat.김소희노무사)」(2026.4.8 게시, 9분 16초)이 설명한 판례의 쟁점과 결론을 영상 흐름 그대로 요약·재구성했습니다. 판결문 원문(대법원 1995.3.24. 선고 94다42082 판결)은 법제처 국가법령정보센터에서 직접 확인했습니다.

▶ 원작 영상 보러 가기 · ⚖️ 판결문 원문(국가법령정보센터) · 📜 근로기준법 제23조

EP.0

"유죄판결 받으면 당연퇴직"

00:00~01:30 사건의 시작과 근로자의 세 가지 반론



안내로봇 체키

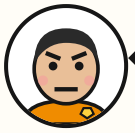
안녕하세요, 안내로봇 체키예요! 오늘의 5분 판례는 시험에서도 실무에서도 자주 헷갈리는 해고와 당연퇴직이에요.

회사가 근로자에게 **당연퇴직**을 통보했어요. 근거는 회사 규정이었죠.



도 노무사

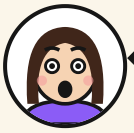
> 회사 규정(요지) — 노사합의서와 취업규칙 모두 "형사상 범죄로 유죄판결을 받은 경우 당연퇴직(당연면직)한다"고 정하고, 징계사유와는 따로 적어 두었습니다.



현장 반장

근로자 입장에선 할 말이 많겠는데요?

반론 ① 확정?



한결 대리

아직 판결이 확정되지도 않았는데 범죄자 취급이라니, 이 규정 자체가 위법 아닌가요?

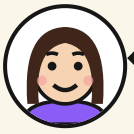
반론 ② 해고!

규정이 적법하다 쳐도 결국 해고 잖아요. 그럼 정당한지, 절차는 지켰는지 따져야죠!



현장 반장

반론 ③ 석방



한결 대리

게다가 나중에 **집행유예**를 받아 풀려났어요. 이제 출근할 수 있으니 **퇴직을 취소**해야 하지 않나요?

정리

좋아요. 이 반론들을 **쟁점별로 하나씩** 뜯어볼게요.

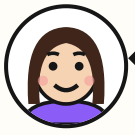


도 노무사

EP.1

기본 법리 ① — 당연퇴직도 해고다

01:30~02:11 이름이 아니라 실질로 본다



한결 대리

'당연퇴직'이라고 써 두면 해고 규제를 안 받는 거 아니에요?

문제에서 당연퇴직이 보이면 이 판례부터 떠올리세요. **사망·정년·계약기간 만료**처럼 근로관계가 **저절로 끝나는 사유**가 아니라면, 규정에 '당연퇴직', '면직'이라고 써도 그건 해고예요.



도 노무사

자동소멸	그 밖의	제23조
사망 · 정년 계약기간 만료 → 해고 아님	당연퇴직 · 당연면직 (유죄판결 등) → 해고	정당한 이유가 있어야 유효

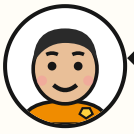
> **근로기준법 제23조(해고 등의 제한) 제1항** — 사용자는 근로자에게 정당한 이유 없이 해고, 휴직, 정직, 전직, 감봉, 그 밖의 징벌(이하 "부당해고등"이라 한다)을 하지 못한다.

※ 판결 당시 조문은 구 근로기준법 제27조 제1항이며, 현행 제23조 제1항에 해당합니다(작성자 확인).

EP.2

기본 법리 ② — '유죄판결'의 진짜 뜻

02:11~03:15 다른 당연퇴직 사유와 나란히 놓고 읽기



현장 반장

그럼 '유죄판결을 받으면'은 무슨 뜻으로 읽어야 해요? 벌금형도 포함인가요?

법원은 같은 규정에 있던 다른 당연퇴직 사유를 함께 봤어요.



도 노무사

① 일할 뜻이 없음

사직원 제출, 휴직 끝나도 복직원 미제출, 무단결근 후 출근 요구 불응 등

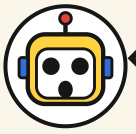
② 성질상 일할 수 없음

사망, 한정치산·금치산·파산 선고 등

③ 기간이 끝남

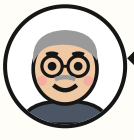
정년, 근로계약기간 만료

④ 그래서 유죄판결은?



안내로봇 체키

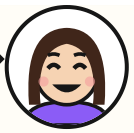
모두 '일을 못 하거나 안 하는 상태'예요! 유죄판결도 같은 결로 읽어야 해요.



도 노무사

즉, 근로제공 의무를 이행할 수 없는 상태가 오래 이어져서 회사가 퇴직시켜도 근로자가 이의를 달기 어려운 상태 — 구속된 근로자가 풀려나지 못하는 내용의 유죄판결(예: 실형)을 받은 경우를 말해요.

아, 핵심은 '죄'가 아니라 '**출근할 수 없는 상태**'군요!

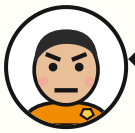


한결 대리

EP.3

쟁점 ① — 절차 없는 당연퇴직, 무효인가?

03:15~05:28 해고제한 회피? 징계절차 필요?



현장 반장

징계사유랑 당연퇴직사유를 나눠 놓고, 당연퇴직은 **절차 규정이 하나도 없어요**. 징계를 피하려는 꼼수 아닌가요?

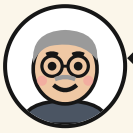
법원 판단은 이래요.



도 노무사

당연퇴직도 해고	제23조 정당성 심사는 받음	그러니 회피 규정 아님	별도 절차 규정 없으면	징계절차 안 거쳐도 됨

무효는 아니다



도 노무사

당연퇴직도 어차피 **정당한 이유 심사**를 받으니, 절차를 따로 안 뒀다고 **해고제한을 피하려는 규정**이라 볼 수 없어요.

징계절차는 불요

당연퇴직과 징계를 **구분해서 정**했고 당연퇴직 절차가 없다면, **징계절차를 거칠 필요는 없어요**. 사유가 실질적으로 징계사유처럼 보여도 마찬가지예요.



도 노무사

⚠️ **헷갈리면 안 되는 다른 판례**

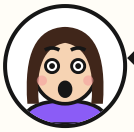
징계해고 사유를 들어 **통상해고**로 처리하는 경우에는, 특별한 사정이 없는 한 **징계절차를 거쳐야** 합니다(대법원 1994.10.25. 선고 94다25889 판결, 작성자 확인). 이번 사건은 그와 달리 규정상 명확히 **'당연퇴직'**으로 정한 경우예요. 성질은 해고, 그중에서도 통상해고에 가깝지만 결론이 갈립니다.

※ 판결문은 다만 **같은 사유가 징계사유로도 규정**된 경우는 예외로 두었습니다(작성자 확인).

EP.4

쟁점 ② — 무죄추정 원칙 위반인가?

05:28~06:36 퇴직시키는 이유가 무엇이냐



한결 대리

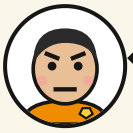
확정판결도 아닌데 유죄판결로 내보내면 무죄추정 원칙에 어긋나지 않나요?

EP.2의 해석을 떠올려 보세요. 회사가 내보내는 이유는 유죄라서가 아니라, 출근을 못 해서예요.



도 노무사

징계에 가까운 경우 ✕



현장 반장

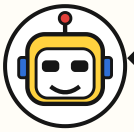
'유죄판결 받은 사람과는 같이 일 못 한다' — 이러면 징계 쪽 논리죠.

이 사건의 논리 ○

'구속돼서 근로 제공이 장기간 불가능하니 퇴직' — 오히려 통상해고에 가까운 논리예요.



도 노무사



안내로봇 체키

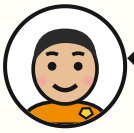
그래서 이렇게 해석하는 한 무죄추정 원칙에 반하지 않는다! 두 번째 허들도 통과예요.

> 헌법 제27조 제4항 — 형사피고인은 유죄의 판결이 확정될 때까지는 무죄로 추정된다.

EP.5

쟁점 ③ — 집행유예로 풀려나면 복직?

06:36~08:20 이미 생긴 퇴직 사유는 사라지지 않는다



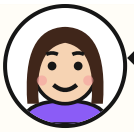
현장 반장

오래 구속돼 있다가 항소심에서 집행유예로 풀려났어요. 이제 일할 수 있으니 퇴직 처분 취소해야죠?

법원은 당연퇴직 사유가 한 번 생긴 이상, 그게 취소되는 등의 사정이 없으면 나중에 석방됐다고 사유가 사라지지 않는다고 봤어요.



도 노무사



왜요? 이제 일할 수 있는데요.

한결 대리

이 규정을 둔 취지가 '오랫동안 일을 못 했다'는 점이잖아요. 나중에 풀려날 때마다 다 복직시켜야 한다면 규정을 둔 의미가 없어져요.



도 노무사

⏱️ **판결문 속 타임라인 (작성자 확인)**

1990.6.12

노사 합의 — 임금협상 관련 구속자는 **형 확정 때까지 인사조치 유보**

1990.6.13

근로자 **구속**

1990.9.8

1심 **징역 1년 실형** → 당연퇴직 사유 발생

1991.1.25

항소심 **징역 1년·집행유예 2년** → 석방

1991.1.29

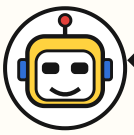
회사, **당연퇴직 처분**

※ 영상은 "6개월 이상 구속"을 예로 들어 설명합니다. 실제 사건은 구속부터 석방까지 약 7개월이었고, 1심 실형 선고 시점에 사유가 생겼다고 보았습니다(작성자 확인).

EP.6

다시 한 번 정리

08:20~09:16 영상의 마무리 요약



오늘 판례, 세 줄로 정리해 볼게요!

안내로봇 체키

① 당연퇴직 사유와 징계해고 사유를

② '유죄판결' = **구속이 장기간 풀리지**

③ 나중에 **집행유예로** **석방**돼도

따로 정할 수 있다

→ 징계절차 불요

않는 유죄판결

→ 무죄추정 위반 아님

이미 생긴 사유는

소멸하지 않음

그리고 전제는 언제나 하나 — 당연퇴직도 해고이니 제23조의 정당한 이유가 필요하다는 것!



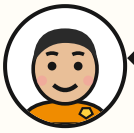
도 노무사

근거 · 대법원 1995.3.24. 선고 94다42082 판결(해고무효확인, 상고기각)

EP.7

그럼 우리 현장은?

파견·도급·아웃소싱 운영사 관점의 시사점 (작성자 정리)



현장 반장

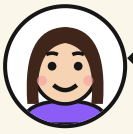
현장에서도 직원이 갑자기 구속되는 일이 가끔 있어요. 그럼 바로 퇴직 처리하면 되나요?

이 판례는 '규정이 있으면 무조건 된다'가 아니에요. 규정의 문구와 해석, 그리고 정당한 이유가 함께 갖춰져야 해요.



도 노무사

① 취업규칙 점검



한결 대리

당연퇴직 사유를 징계사유와 구분해 적었는지, '유죄판결'을 실형 등 구속 상태로 구체화했는지 확인해요.

② 휴직 규정 먼저

휴직

구속 시 휴직 규정(기간·종료 시점)을 두고, 그 뒤 당연퇴직으로 이어지는 흐름을 정해 두면 분쟁이 줄어요.



도 노무사

③ 노사 합의 확인



현장 반장

이 사건처럼 '형 확정까지 인사조치 유보' 같은 별도 합의가 있으면 그 내용이 처분 시점을 좌우해요.

④ 파견·도급 현장

주의

파견이면 고객사 통보·대체 인력 계획을, 도급이면 우리 회사 규정으로 판단한다는 원칙을 지켜요.



안내로봇 체키

※ 벌금형·집행유예처럼 **출근에 지장이 없는 유죄판결**까지 당연퇴직으로 처리하면 이 판례의 해석과 맞지 않아 부당해고로 다퉈질 수 있습니다(작성자 정리).

NUMBERS

한눈에 보는 숫자

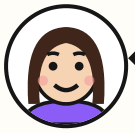
이야기 속 핵심 포인트 6

제23조 당연퇴직도 정당한 이유 필요	**3갈래** 해고 아닌 자동소멸 (사망·정년·기간만료)	**4쟁점** 절차·의미 무죄추정·석방
1년 1심 징역형 (실형)	**2년** 항소심 집행유예 기간	**4일** 석방 → 당연퇴직 처분

CHECK

당연퇴직 규정 점검표

인사담당자·현장관리자 공용 (작성자 제안)



우리 회사 규정은 뭘 점검하면 될까요?

한결 대리

'당연퇴직'이라는 이름보다 사유가 무엇을 뜻하는지가 승부처예요.



도 노무사

- [ ] 당연퇴직 사유를 징계사유와 구분해 규정했는가 (같은 사유가 양쪽에 있으면 징계절차 필요 가능)
- [ ] "형사 유죄판결" 사유를 실형 선고 등 구속 상태가 이어지는 경우로 구체화했는가
- [ ] 구속 근로자에 대한 휴직 규정(기간·종료 시점)이 있는가
- [ ] 노동조합·근로자대표와 인사조치 유보 합의가 있는지 확인했는가

- [ ] 당연퇴직 처분 시 **해고 서면통지**(제27조) 등 해고에 준한 관리를 하는가
- [ ] 징계해고 사유를 통상해고로 바꿔 처리하면서 **징계절차를 생략**하지 않았는가
- [ ] 파견 근로자라면 **고객사 공유 시점·대체 인력** 계획을 정했는가

※ 위 점검표는 ㈜제니엘이노베이션이 정리한 실무 제안이며 법률 자문이 아닙니다. 구체적 사안은 노무·법률 전문가 검토를 받으세요.

SUMMARY

흐름 정리

성질 → 의미 → 세 가지 반론

⚖️ 성질

- 자동소멸 사유 외 당연퇴직 = **해고**
- **제23조** 정당한 이유 필요

🔍 의미

- 유죄판결 = **구속이 풀리지 않는** 유죄판결 (실형 등)
- 근로제공 불능의 **장기화**가 근거

🧱 반론 정리

- 절차 없어도 **무효 아님**, 징계절차 불요
- **무죄추정 위반 아님**
- 석방돼도 **사유 소멸 안 함**

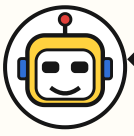
🤝 현장 팁

- 사유 문구를 **구체적으로**
- 구속 시 **휴직** 흐름 마련
- 해고에 준해 **서면 관리**

EPILOGUE

이름보다 실질

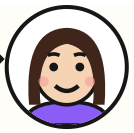
"당연"이라는 말에 속지 말자



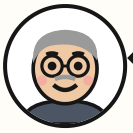
오늘 5분 판례, 한 줄로 줄이면요? '당연퇴직도 해고, 기준은 출근할 수 있느냐'예요.

안내로봇 체키

유죄라서가 아니라 일을 못 해서라는 논리가 제일 기억에 남아요.



한결 대리



그래서 규정을 만들 때도 **무엇 때문에 퇴직시키는지**가 문구에 드러나야 해요.

도 노무사

현장에서 비슷한 일 생기면 규정부터 펴 볼게요!



현장 반장

'이름이 실체를 바꾸지는 못한다 — 판단은 언제나 실질로'

끝까지 읽어 주셔서 감사합니다 🙏

작성 · ㈜제니엘이노베이션

원작 · 유튜브 '김소희 노동법' 「[🎯5분판례]_해고와 당연퇴직(feat.김소희노무사)」(2026.4.8) — https://youtu.be/ZPeyarOPEil 의 설명을 영상 흐름대로 요약·재구성했습니다. 영상의 문장을 그대로 옮기지 않았으며, 원작의 저작권은 해당 채널에 있습니다.

판례 · 대법원 1995.3.24. 선고 94다42082 판결(해고무효확인) — 국가법령정보센터 판결문 원문 확인(조회 2026.11.8). 함께 본 판례: 대법원 1994.10.25. 선고 94다25889 판결(징계해고 사유로 통상해고 시 징계절차)

법령 · 근로기준법 제23조 제1항(판결 당시 구법 제27조 제1항), 제27조(해고사유 등의 서면통지), 헌법 제27조 제4항(무죄추정)

※ 등장인물은 가상의 캐릭터입니다. 영상에 사건번호가 나오지 않아, 사건번호와 '작성자 확인' 표시 내용은 작성자가 판결문과 대조해 보충했습니다. 법률 자문이 아닙니다.